

RECURSO CÍVEL Nº 5059829-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ALVES FERNANDES (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7.713/1988. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UNIÃO. SÚMULA 598 DO STJ AFASTA A INDISPENSABILIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE AUTORA SERIA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, na forma da fundamentação supra. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5059829-12.2024.4.02.5101

510014772663 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5059829-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ALVES FERNANDES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pelo réu (**Evento 18**) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos em ação que versa sobre isenção de imposto de renda em razão e doença grave, com restituição dos valores indevidamente pagos, desde o diagnóstico de cardiopatia grave em 2022.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) ação pelo rito da Lei 10.259/01, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ ALVES FERNANDES, em face da UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL, em que objetiva a parte autora a declaração de isenção do imposto de renda em razão de doença grave, com restituição dos valores indevidamente pagos, desde o diagnóstico de cardiopatia grave em 2022. Alega que é portador de Miocardiopatia Dilatada - MCD - inscrita sob a CID 10: 142.3, causa mais comum de Cardiopatia Grave, com ventrículo esquerdo dilatado, grave função sistólica global, tendo como Histórico Médico infarto Amiotrófica de Miocárdio em 2015 em choque cardiogênico.

Subsidiariamente, na hipótese de não se entender pela isenção do IRPF requer o afastamento da cobrança pela alíquota de 25%, ao argumento de que o autor reside no Brasil.

Declaração de renúncia ao teto dos Juizados Especiais Federais no evento 7.

Contestação no evento 10.

Dispensado o relatório, com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/95. Decido.

Alega a autora que foi diagnosticada com “Miocardiopatia Dilatada - MCD - inscrita sob a CID 10: 142.3, causa mais comum de Cardiopatia Grave, com ventrículo esquerdo dilatado, grave função sistólica global, tendo como Histórico Médico Infarto

Amiotrófica de Miocardio em 2015 em choque cardiogênico”.

A petição inicial veio instruída com os laudos e relatórios médicos que comprovam o início do tratamento em 2015, contendo quadro de cardiopatia grave, somado ao risco de morte súbita em 2021, ocasião em que foi recomendado o uso de marcapasso.

A cirurgia para colocação do marcapasso foi realizada em Lisboa, em 4 de fevereiro de 2022, constando dos exames que o autor, idoso com 80 anos de idade, ainda sofre de Cardiopatia Grave - Cardiopatia Dilatada Cid 10 - i42, com intensos cuidados médicos e periódicos já agendados para 2025, a realizar-se em Portugal.

É despiendo o fato da maior parte dos exames, além da cirurgia para colocação do marcapasso ter sido realizada no exterior. Isso não afasta a constatação da gravidade da doença cardíaca do autor, com 80 anos de idade, cujo laudo firmado por médico atestou o risco de morte súbita em decorrência da cardiopatia ao fazer a indicação cirúrgica, além de indicar a necessidade de acompanhamento médico permanente, visto apresentar insuficiência cardíaca (evento 1 anexo 12 e anexo 14).

O HISCRE no evento 1 anexo 7 demonstra a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB 03/01/1995.

O CNIS no evento 1 anexo 5 demonstra a concessão de pensão por morte previdenciária com DIIB 11/05/1993 em favor do segurado.

O art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88, dispõe in verbis:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

O inciso XXI do mesmo dispositivo legal também isenta de imposto de renda “os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV”.

Dessa forma, para fazer jus à isenção do imposto de renda o contribuinte deve estar aposentado ou reformado e estar acometido por alguma das enfermidades elencadas no inciso XIV.

Na interpretação da norma de isenção tributária não se pode ignorar o seu aspecto teleológico, devendo ser considerado que seu objetivo, no caso em exame, foi o de proporcionar uma compensação financeira para os aposentados acometidos de doenças de especial gravidade, a fim de facilitar o seu tratamento.

Nessa toada, o STJ é firme ao decidir que para concessão da benesse não se exige a contemporaneidade dos sintomas, haja vista que a isenção tem por objeto abrandar as dificuldades financeiras do contribuinte a fim de tornar mais acessível o tratamento.

Para ilustrar os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÕES DECLARATÓRIAS. AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ações declaratórias c/c ações de repetição de indébito, com pedido de antecipação de tutela. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para suspender a exigibilidade do imposto.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -IRPF, incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe da contemporaneidade dos sintomas, bem como da comprovação de recidiva da enfermidade. O objetivo da isenção é diminuir as dificuldades para a manutenção do tratamento. Neste diapasão confirmam-se: AgInt no REsp n. 1.598.765/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 29/11/2016; REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.919.757/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 25/05/2015, contra decisão publicada em 15/05/2015, na vigência do CPC/73.

II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros" (STJ, MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2015).

No mesmo sentido: STJ, REsp 1.202.820/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2010, REsp 1.125.064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010; REsp 967.693/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJU de 18/09/2007.

III. Consoante a jurisprudência do STJ, "tratando-se de dissídio notório com a jurisprudência firmada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso especial pela divergência" (STJ, EDcl no AgRg no Ag 876.196/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/11/2015).

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.500.970/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 24/6/2016.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2428037 - PR (2023/0271020-3)

DECISÃO

Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial (art.

105, III, "a" e "c", da CF) interposto contra acórdão cuja ementa é a seguinte:

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 7.713, DE 1988. ART. 6º, XIV. ALEGAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. REJEIÇÃO PELA PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl. 331, e-STJ).

No Recurso Especial, o agravante alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 85, § 2º, e 1.022 do CPC/2015;

6º, XIV, da Lei 7.713/1988; 35, II, "b", do Decreto 9.580/2018; e 145, § 1º, da Constituição Federal. Sustenta:

(...)

Contudo, conforme já destacado no recurso de Apelação Cível e nos Embargos de Declaração, não se pode negar o pedido com base em eventual estabilização da doença, nos termos do Enunciado da súmula nº 627 do STJ: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

(...)

Assim, o Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a cardiopatia grave exige acompanhamento contínuo, o que justifica a isenção do tributo.

(...)

Por essas razões, requer-se a reforma do acórdão para julgar procedente o pedido para reconhecer que a isenção do Imposto de Renda deve ser deferida com base no diagnóstico da cardiopatia grave, com a consequente condenação da ré à restituição do imposto de renda descontado indevidamente de seus proventos de aposentadoria, respeitada a limitação da prescrição quinquenal, conforme requerido na petição inicial da ação.

(...)

Destarte, caso se supere a alegação de contrariedade do acórdão com relação à legislação federal que rege o direito à restituição do imposto de renda, a reforma do acórdão é medida que se impõe para reconhecer que o acórdão negou vigência ao artigo 85, § 2º, do CPC, que estabelece as hipóteses de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, e ao artigo 1022, II, do CPC, que prevê a viabilidade de manejo dos Embargos de Declaração para suprir omissão no acórdão.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Decido.

Os autos foram recebidos neste Gabinete em 11.9.2023.

O Colegiado regional dirimiu a controvérsia nestes termos:

Trata-se de ação ordinária por meio da qual o autor, que afirma padecer de cardiopatia grave, busca o reconhecimento de isenção do imposto de renda em relação aos seus proventos de aposentadoria.

Sustenta sua pretensão no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 1988, que assim dispõe:

(...)

A despeito de a documentação trazida aos autos dar conta que o autor possui problemas cardíacos - tendo se submetido a angioplastia no ano de 2010, não é ele atualmente portador de cardiopatia grave, conforme explicou o perito judicial, tomando por base os critérios estabelecidos pela Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia (Evento 54, LAUDPERIC1):

(...)

A perícia foi cercada de todas as formalidades, e o laudo é convincente no sentido de que o autor é portador de cardiopatia crônica, porém de grau leve, controlada pelos medicamentos de uso contínuo, tendo havido, após o procedimento de angioplastia em 2010, reversão do quadro de cardiopatia grave do paciente pelo sucesso do tratamento. Impõe-se, pois, acolher as conclusões de laudo pericial elaborado por profissional habilitado, de confiança do juízo e sem interesse na causa.

Agiu acertadamente, portanto, o juiz da causa ao julgar a demanda improcedente.

Como se pode verificar, o órgão julgador concluiu que "a perícia foi cercada de todas as formalidades, e o laudo é convincente no sentido de que o autor é portador de cardiopatia crônica, porém de grau leve, controlada pelos medicamentos de uso contínuo, tendo havido, após o procedimento de angioplastia em 2010, reversão do quadro de cardiopatia grave do paciente pelo sucesso do tratamento" (fl. 306, e-STJ, grifos acrescidos).

Diante do cenário delineado no aresto recorrido, percebe-se o entendimento da instância de origem divergir da orientação jurisprudencial do STJ. Isso porque, conforme a Súmula 627/STJ, a contemporaneidade dos sintomas não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

Ressalte-se que "o referido benefício independe da presença, no momento de sua concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados, por exemplo, a exames de controle ou à aquisição de medicamentos" (REsp 1.836.364/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17.6.2020).

Na mesma linha:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º., XIV DA LEI 7.713/1988. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º., XIV, da Lei 7.713/1988, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido:

(...)

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29.4.2019) RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.

IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º., XIV DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º., inciso XIV da Lei 7.713/1988 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: (...).

2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula 598/STJ:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º., inciso XIV da Lei 7.713/1988.

4. Recurso ordinário provido.

(RMS 57.058/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2018) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

(...).

3. Para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º., XIV da Lei 7.713/1988, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. Precedentes.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 04 de outubro de 2023.

Ministro Herman Benjamin

Relator

(AREsp n. 2.428.037, Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/10/2023.)

De outro giro, esclarece o autor que nasceu em Portugal, tendo fixado residência no Brasil desde criança. Explica que Rio de Janeiro constituiu família, trabalhou e reside desde então. Relata que viaja com frequência a Portugal e por lá passa longos períodos, todavia, não mantém residência naquele país, portanto, a alíquota de 25% descontada de IRPF também é indevida seja porque o autor não reside no exterior, seja porque faz jus a isenção legal.

Quanto a essa parte, não pairam maiores controvérsias já que dos cadastros do e-proc vinculados à Receita Federal consta a residência do autor na Praça José de Alencar, 5 - 1002 - Flamengo - 22230020 Rio de Janeiro, além de todos os cadastros no INSS e do comprovante de residência nos autos que atestam o mesmo endereço.

Pelo que interessa ao caso, o autor de avançada idade, aposentado e beneficiário de pensão por morte é portador de doença cardíaca grave, com implante de marcapasso, portanto, faz jus a isenção fiscal desde a data do diagnóstico, conforme a mais firme orientação sobre o tema:

Apelação Cível Nº 0182337-94.2014.4.02.5101/RJ

RELATOR: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM

APELANTE: RENATO TRISTAO MACHADO (AUTOR)

APELADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMENTA

TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATO TRISTÃO MACHADO em face de sentença proferida pelo Juízo da 23ª Vara Federal/RJ (evento 295 integrado pelo evento 310), que julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a antecipação da tutela. Houve condenação do autor em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Cinge-se a controvérsia em saber se o autor faz jus à isenção de imposto de renda com fulcro no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, bem como se deve ser ressarcido pelos valores indevidamente recolhidos desde 25/07/2012 até a data do ajuizamento da ação e se deve ser indenizada por dano moral.

3. De acordo com o disposto no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, ficam isentos de IR quando presentes dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) que os rendimentos sejam referentes à aposentadoria, pensão ou reforma; e ii) que a pessoa física seja portadora de moléstia grave.

4. Nos termos do artigo 479 do CPC, o magistrado não está adstrito exclusivamente à conclusão do exame pericial, podendo se valer das demais provas carreadas aos autos para formar sua convicção.

5. Não se desconhece que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, sendo o conjunto probatório favorável à parte autora, o direito pode ser concedido, admitindo-se, inclusive, laudo emitido por médico particular. Precedente: TRF2 - AC/Remessa nº 5013179-52.2020.4.02.5001/ES, Rel. Des. Fed. Marcus Abraham, 3ª Turma Especializada, DJ: 05/10/2021. De mais a mais, a teor do enunciado 598 do Superior

Tribunal de Justiça, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença por outros meios de prova."

6. O fato de ter implantado um marcapasso, somado à sua idade avançada à época, são fatores suficientes para o reconhecimento da gravidade da moléstia que acometia a autora. Assim, no caso em exame foram devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da isenção pretendida, pois, sopesando todos os elementos dos autos, tenho por incorreto o indeferimento da isenção requerida, em razão da existência inequívoca de comprovação da moléstia descrita nos autos.

7. Quanto ao pedido de ressarcimento de tudo que pagara a título de imposto de renda sobre o valor acumulado da indenização recebida na Justiça do Trabalho no âmbito do processo nº 0205500-21.1996.5.01.0044, o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da flagrante incompetência da esfera federal. A referida questão não foi objeto de recurso por parte do autor e, por conseguinte, restou dirimida a questão.

8. Na espécie, ainda que a não isenção tenha ocasionado aborrecimento, o autor não demonstrou que o pagamento a menor de seus proventos tenha acarretado constrangimento, sofrimento ou angústia a ensejar a ocorrência de dano moral. Ademais, penso que o equívoco da União Federal ao tributar pessoa com direito à isenção não configura ato ilícito, tratando-se de prejuízo meramente patrimonial, que, inclusive, já está sendo compensado com a condenação da Ré a restituir os valores por ele indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda, com incidência de correção monetária e juros de mora.

9. Deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação para que seja declarado o direito do autor à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV da Lei 7.713/88, a partir de agosto de 2018, inclusive, condenando a União Federal também à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre a aposentadoria percebida pelo Autor, desde então e até a definitiva exclusão da rubrica no contracheque do autor, a ser devidamente atualizado pela taxa Selic, descontados os valores eventualmente quitados na esfera administrativa. Condenação em honorários para ambas as partes em razão da sucumbência recíproca.

10. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2024.

E M E N T A **TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, XI, DA LEI Nº 7.713/88.** 1. Conquanto a fundamentação da sentença tenha discorrido acerca de questão relativa a incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento, nos termos da Lei nº 9.779/1999, o que o autor pretende e fundamenta na inicial é afastar a exigibilidade de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por se tratar de portador de doença grave prevista em lei. 2. Esse fato, certamente decorreu do fato de o contribuinte ter narrado que teria residido no exterior no período de 2000 a 2017, enfatizando que teria suportado a retenção de 25% de desconto do imposto de renda e que ao retornar ao Brasil passou a ser tributado em 15%. Sentença proferida nos limites do pedido. 3. In casu, o autor junta comprovantes desde 2007, abrangendo tanto o período que residia fora, quanto o momento atual em que teria voltado a residir em território nacional. Observa-se que os comprovantes juntados a partir de novembro de 2017 deixaram de indicar a retenção de imposto sob a rubrica "IR Exterior". Com efeito, a partir da competência 12/2017, deixou de ser retido o imposto de renda sobre a rubrica "imposto de renda no exterior", código 204, passando a ser retido pelo código 201 (imposto de renda retido na fonte). 4. O art. 1º da Lei 7.713/1988 estabelece que os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributadas pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta lei. 5. Nesse contexto, a isenção prevista no 6º, XIV, da Lei 7.713/88 se aplica ao autor, desde o período em que voltou a residir no Brasil, ou seja, no ano de 2017. 6. Ao portador de doença grave classificada pela Lei 7.713/88 como causa de isenção do imposto de renda é assegurado o benefício fiscal, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 7. Comprovado ser

o autor portador de moléstia grave nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, é de se reconhecer o direito ao benefício legal. 8. Assinale-se que a restituição deve abranger os valores retidos na fonte e os valores restituídos a título de imposto de renda sobre proventos e pensão com base no período declarado, não atingido pela prescrição quinquenal. 9. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação para a parte ré e em 10% sobre a diferença entre o valor econômico requerido e o valor da condenação, atentando-se para o fato de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 10. Apelação parcialmente provida.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5017524-69.2019.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JÚNIOR, TRF3 - 6ª Turma, Intimação via sistema DATA: 16/08/2023 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

1) declarar a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria e de pensão da parte autora, nos termos do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88, com início em 17/02/2021;

2) condenar a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL a restituir à parte autora o valor o imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria desde o ano calendário 2022, atualizado unicamente pela taxa SELIC a partir das datas dos descontos, observadas as compensações e deduções realizadas nas declarações de ajuste anual.

Com o trânsito em julgado, intime-se o INSS comunicando para a cessação dos descontos nos benefícios de titularidade do autos (NB 440691087 e NB: 046.541.719-1).

Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, diante dos comprovantes de rendimentos acostados e dos relatos acerca dos períodos no exterior os quais não se coadunam com o estado de miserabilidade a ensejar o deferimento do benefício."

Argumenta a União que não restou comprovado que a parte autora é portadora de cardiopatia grave. Ressalta que a legislação sobre isenção deve ser interpretada de forma literal e a necessidade de laudo médico oficial para fins de comprovação da patologia em questão. Pede, assim, a reforma do julgado.

É o breve relatório.

VOTO

Sem delongas, passo diretamente à análise das alegações recursais.

De início, assevero que a jurisprudência do STJ já superou a arguição de indispensabilidade de laudo médico oficial, como se deduz da redação da súmula 598 desse Tribunal:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

Logo, há de se averiguar se os documentos acostados aos autos dão conta de comprovar a doença grave de que a parte autora alega ser portadora.

Na hipótese, entendo que as declarações e laudos médicos acostados não são suficientes para tanto. Não há afirmação no sentido de que a parte autora seria portadora de cardiopatia grave em quaisquer dos documentos acostados aos autos (evento 1 - laudo médico 11 a 15).

Destarte, faz-se necessária a anulação da sentença para fins de realização de perícia judicial, com quesitação específica para a hipótese dos autos, devendo o *expert* afirmar, de forma expressa, se o autor é portador de alguma das enfermidades constantes do artigo 6º, XIV da **LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988**, e mais especificamente, se seria portador de cardiopatia grave.

Destaco, por fim, que a impossibilidade de avaliar adequadamente o pedido principal impede que a pretensão subsidiária seja apreciada, dado que somente após proferir um juízo sobre aquela poderia-se verificar o pleito condicional, motivo pelo qual deixo de me manifestar quanto ao mérito do pedido de afastamento da alíquota de 25% de o imposto incidente sobre a renda do Recorrido.

Pelo exposto, VOTO POR ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, na forma da fundamentação supra. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.